



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1631/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום
מקרקעין אושרת ארפי מוראי

ורונה נכסים והשקעות בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד. 548 כפר סבא מיקוד 44104
טל': 0525776571 פקס: 0975101001

התובעת:

נגד

1. דשא רוני
 2. בן יהונתן איל
- ארלוזורוב 1 רמת גן

הנתבעים:

החלטה

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב ארלוזורוב 1 ברמת גן, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 931 בגוש 6127 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 22 קומות וכולל 103 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם עם מתן צו לרישום הבית המשותף (להלן - "התקנון המוסכם").
2. הצדדים לתביעה הם בעלים במשותף של דירה בבית המשותף, אשר ייעודה משרד כמצוין בצו רישום הבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 37 (להלן - "הדירה").
3. בהתאם לסעיף 5 לתקנון המוסכם, הקיר החיצוני של הדירה הוצמד לתת חלקה זו, ובעליה רשאי להתקין או לתלות על קיר זה שלטים לפי שיקול דעתו.
4. כנטען בכתב התביעה, הצדדים פיצלו הדירה לשתי יחידות נפרדות, לשימוש ייחודי של כל אחד מהם בהתאם לשטר שכירות שנחתם בין הצדדים, אשר צורף נספח 2 לכתב התביעה. עוד כנטען, הנתבעים התקינו שלט על קיר חיצוני בבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1631/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הצמוד כאמור לדירה, בסמיכות ליחידה השייכת לתובעת. לפיכך, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר השלט שהתקינו ולהשיב המצב לקדמותו.
5. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 234, 246 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 788, 792 (1978)).
6. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).
7. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.
8. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1631/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. במיושם לענייננו, הסכסוך מושא התביעה דנן אינו נמנה עם סכסוכים המסורים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין, משעניינה ביחסי שיתוף שבין שותפים במקרקעין, כקבוע בהוראות פרק ה' לחוק המקרקעין. המחלוקת שניטשה בין הצדדים היא באשר לשימוש הנתבעים בקיר החיצוני הצמוד לדירה שבבעלותם המשותפת של הצדדים, אשר כנטען מונע שימוש התובעת בשטח משותף זה, כקבוע בהוראת סעיף 31 לחוק המקרקעין. אין חולק, כי ההצמדה המשותפת אינה רכוש משותף ומהווה חלק מדירת הצדדים. עוד אין חולק, כי הצדדים הם בעלים במשותף של הדירה וכי חלוקה פנימית של הנכס לא מצאה ביטוי בפנקסי המקרקעין, ולפיכך בגדר דירה אחת בבית המשותף.

10. משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בתביעה דנן, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.

11. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, (להלן - "חוק בתי המשפט") רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), כי חלף סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: פסק דינו של כבוד סגן הנשיא, ד"ר ג' קלינג בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002)).

12. עניינה של התביעה שלפניי בשימוש במקרקעין, הנתונה לסמכותו של בית משפט השלום, בהתאם להוראת סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1631/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. לפיכך, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה. ההחלטה תועבר לנשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב יפו, לצורך ניתוב התביעה במחוז.
14. במכלול נסיבות העניין ומשלא הוגש כתב הגנה, איני עושה צו להוצאות.
15. הדיון הקבוע ליום 17.4.2023 - בטל.
16. אשר לאגרת התביעה ששולמה על ידי התובעת עם הגשת התביעה, הנני להורות כי עם הצגת אישור תשלום אגרת תביעה בבית משפט מוסמך בפני מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, תוחזר לתובעת אגרת התביעה ששולמה על ידה בתביעה דנן. זאת, בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" של הממונה על המרשם.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים
ניתנה היום, ח' ניסן תשפ"ג, 30 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו